공공보행통로 진행방향

2026.11.02

1. 현재 대관 진행현황

- 공공보행통로 협약서에 대해서 구청과 협의중에 있음
  → 협약내용에 대한 협의
- 서초구와 기부채납 사회복지시설에 대한 준공 및 사용자 협의중임
  → 준공: 11월 중 예상, 사용자 인수인계: 1~2월중 예상됨
- 서울시와 기부채납 다목적체육센터 건립 관련 기술, 행정사항 세부협의중에 있음
- 서초구와 기접수된 서울시 기부채납 예정 다목적 체육센터 건축인허가 관련 세부 협의중임
  → 설계내용, 기부채납비용검증, 제반심의사항, 기타행정내용 외
- 기부채납 다목적체육센터 공사착공을 위한 제반 준비작업중
  → 입찰준비, 설계 및 기술검토, SPEC 확인/작성, 대관업무추진 외
- 이전고시 관련 서울시, 서초구 등 관련처 협의 진행중

3. 공공보행통로와 지역권

(1) 공공보행통로

- 서울시의 일정규모 이상 주거단지의 경우 대부분 공공보행통로가 설치, 운영되거나 예정되어 있음 (서울시의 정책으로 운영)

  → 아크로리버파크, 원베일리, 압구정2구역, 신반포2차, 대치미도APT재건축, 방배신삼호, 방배5구역, 방배15구역 외 대부분의 대단지 APT 단지에 반영되어 있음.

- 우리구역의 경우 구청 및 거듭된 시청의 요청이 있었으나 수용하지 않았고 타단지에서 대부분 설치/운영하는 공공보행통로 미반영시 정비계획의 승인이 어려울 수 있다는 의견에 따라 최종적으로 반영하게 되었음.

- 공공보행통로 이용 일반인은 통행 외 다른 목적으로 사용할 수 없음.

(2) 지역권

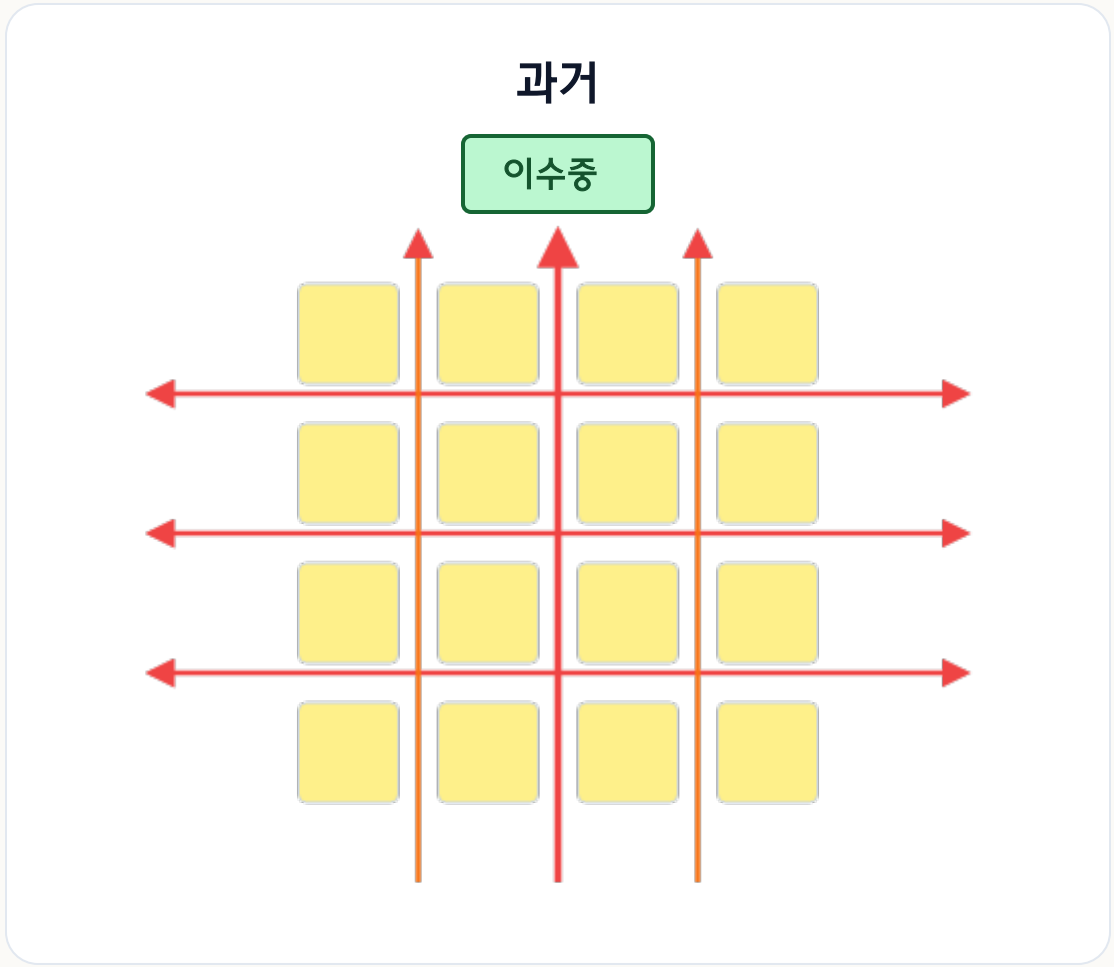
※ 공공보행통로의 지역권 설정 결정 주체는?

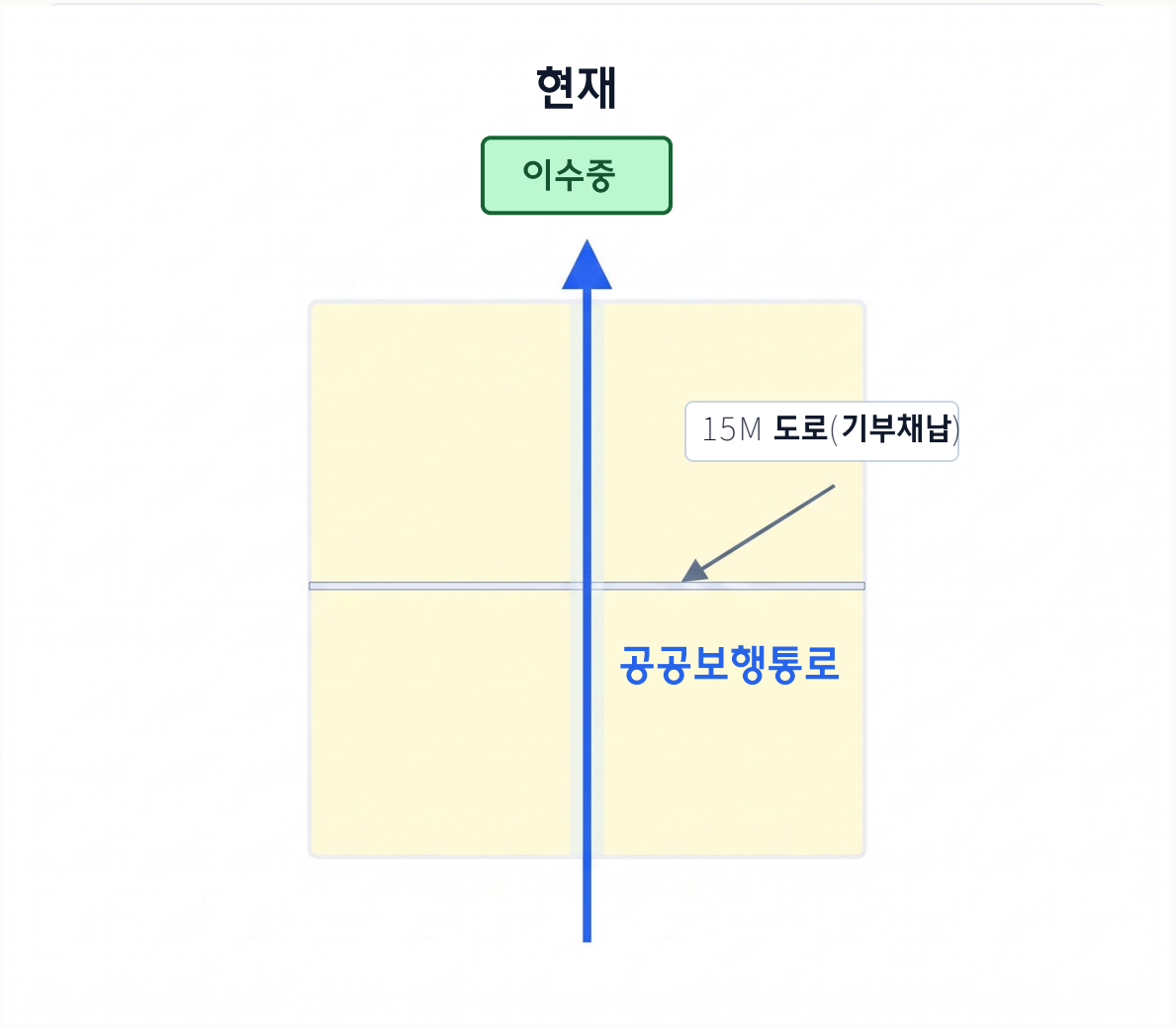
- 서울시의 정비계획 고시에 의해 대부분 결정
  (서울시 정책으로 2023년 하반기 부터 공공보행통로에 지역권 설정)
- 서초구의 고시에 의해 결정되는 경우
  (2022년 이전 서울시 정비계획 고시에 지역권 설정 명시되어 있지 않은 단지는 구에서 시행자와 협의하여 지역권 설정여부 결정)
- 공공보행통로의 지역권(혹은 구분지상권) 설정 사례

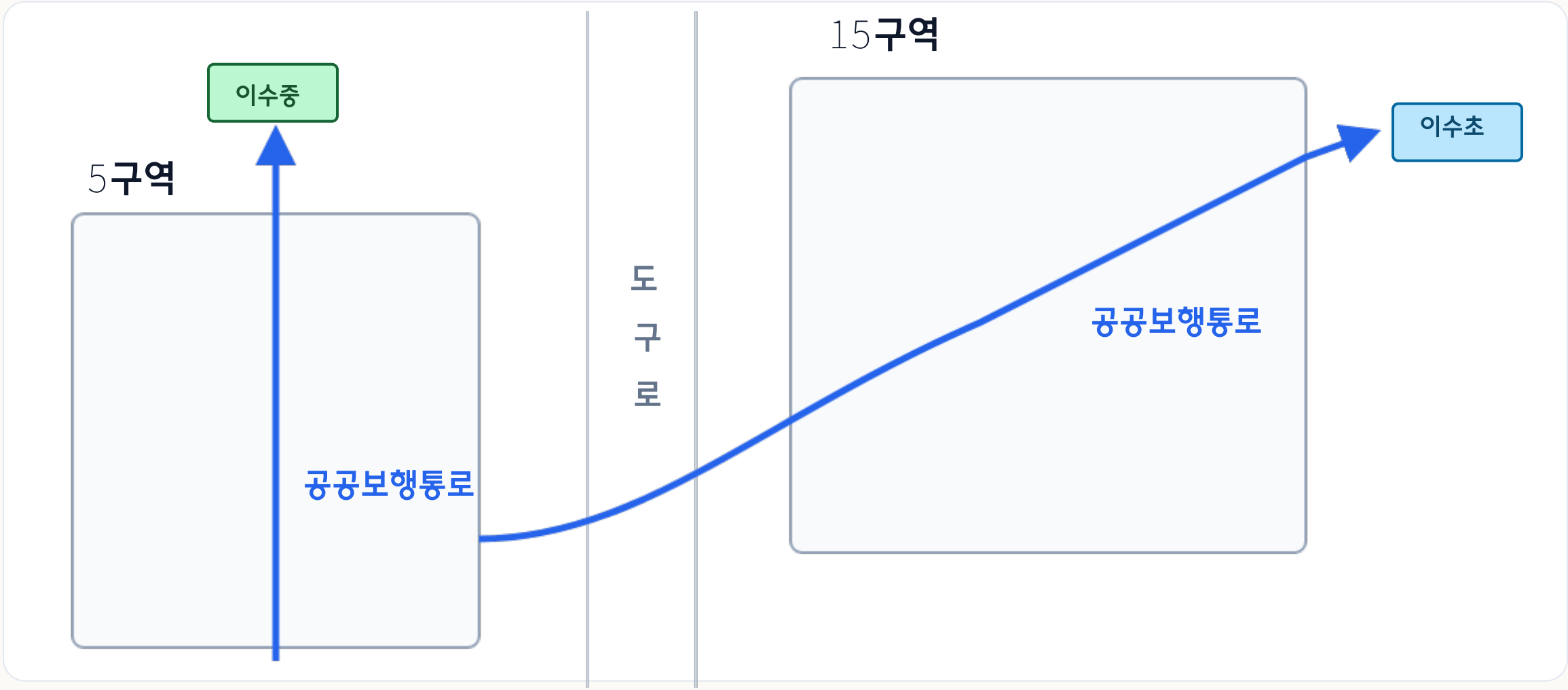
※ 지역권 설정 관련 내용

- 효력시한(존속기간)
  →지역권 설정기간은 건축물의 존속기간으로 정하고 있음(서울시고시: 2024-141호)
- 지역권 설정 시 재산권이 아니므로 근저당과 같은 효과는 없음(법무법인)
- 지역권 설정 시 일반인 통행목적으로 국한됨(지역권의 내용, 범위는 설정계약에서 정한 목적으로 한정)
- 지역권은 담보권이 아니므로 구분소유자의 담보대출을 제한하는 사유가 되지 않음(법무법인)
- 지역권 설정이 사업시행계획인가 조건으로 고시된 이상, 이를 이행하지 않으면 준공인가와 이전고시가 지연될 수 있음(법무법인)

재건축단지내 공공보행통로 발생원인






15구역
이수중
5구역
이수초
도
구
로
공공보행통로
공공보행통로

(3) 지역권 설정사례

단지명	설정권리	설정권자	결정근거	결정일	비고
신설동역세권 재개발	지역권	동대문구청장	서울시고시	26.3.5.	
광장극동아파트	지역권	광진구청장	서울시고시	26.4.30.	
방배15구역	지역권	서초구청장	서초구고시	26.6.18.	
고덕현대아파트 재건축	지역권	강동구청장	서울시고시	25.11.6.	
상도14구역	지역권	동작구청장	서울시고시	25.4.3.	
목동8단지	지역권	양천구청장	서울시고시	25.3.13.	
압구정2구역	지역권	강남구청장	서울시고시	25.3.13.	
독산시흥구역	지역권	금천구청장	서울시고시	25.1.16.	
목동6단지	지역권	양천구청장	서울시고시	24.8.16.	
대치미도아파트 재건축	지역권	강남구청장	서울시고시	24.7.11.	
신반포2차 재건축	지역권	서초구청장	서울시고시	24.7.11.	
방배5구역	지역권	서초구청장	서울시고시	24.3.21.	
방배13구역	구분지상권	서초구청장	서울시고시	23.7.20	
삼성동 롯데캐슬 및 중앙하이츠	지역권	강남구청장			지역권등기설정 완료

4. 고덕현대아파트 주택재건축사업

8. 건축물에 관한 계획

가. 획지 및 주택규모 등에 관한 계획

구분	구역 구분		가구 또는 획지 구분		위치	주 용도	건폐율 (%)	용적률(%)				높이(m) /최고층수	비고
	명칭	면적 (㎡)	명칭	면적 (㎡)				기준	허용	정비 계획	법적 상한		
신설	고덕현대 아파트 주택 재건축 정비구역	37,658.5	획지	36,117.2	강동구 명일동 56 번지	공동 주택 및 부대 복리 시설	30 이하	210	226.8	239.38	299.97	158m 이하 /49층 이하	-
기타사항	• 창의적 건축물 디자인을 위하여 특별건축구역 지정 • 공공보행통로 : 특별계획구역 17, 18 경계부(폭 5m, 면적 1,161㎡) - 고덕역 4번 출구에서 대명초등학교(후문)로 연결되는 보행동선을 고려 - 지속적 개방을 담보할 수 있도록 지역권 설정* • 공공보행통로 주변으로 주민공동이용시설 배치 • 중저층 배치구간 : 고덕로62길(폭 25m, 20층 이하) • 가로활성화 배치구간 : 구천면로변(연도형 상가 설치) • 보행 편의를 위해 동남로와 고덕로62길을 연결하는 동서방향의 단지 내 보행동선 계획												

※ 지역권 설정권자는 강동구청장, 존속기간은 영구로 등기하며, 이를 담보하기 위하여 추후 강동구, 조합 간 합의서를 체결하고 분양계약서(조합원, 일반분양)에 위 내용을 명기하도록 함

서울시보 제4105호 서울특별시 2025. 11. 6.(목)

나. 용적률 계획

구분	산정내용				
토지이용 계획	구역면적 (㎡)	획지면적 (㎡)	새로 설치하는 정비기반시설 면적(㎡) (도로)	새로 설치하는 정비기반시설 내 국·공유지 면적(㎡)	획지 내 용도폐지되는 기존 정비기반시설 내 국·공유지 면적(㎡)
	37,658.5	36,117.2	1,541.3㎡	-	-
공공시설 제공면적 (순부담)	• 순부담 면적(순부담 비율) = 새로 설치하는 공공시설 등 면적 - 새로 설치하는 정비기반시설 내 국·공유지 면적 - 획지 내 용도폐지되는 기존 정비기반시설 내 국·공유지 면적 = 1,541.3㎡(4.1%)				
기준용적률	• 210%				
	• 기준용적률 + 인센티브로 제공되는 용적률 = 226.8% = 210% + 16.8%(공공보행통로 6.8% + 열린단지 5% + 돌봄시설 5%)				

구 분	인센티브		적용
공공 보행통로	• 특별계획구역 17, 18 경계부에 폭 5m의 공공보행통로 조성(1개소, 면적 1,161㎡, 지역권* 설정) - 산정 : 210% × (1,161㎡/36,117.2㎡) × 1 = 6.8% ※ α = 1 * 지역권 : 통행 등 일정목적으로 타인 토지를 자기 토지 편익에 이용하는 권리(등기로 설정)	10% 이내	6.8%

5. 상도14구역 주택정비형 재개발사업

1) 임대주택 건설계획

계획기준	• 임대주택 건설 : 주택 전체 세대수(법적상한 증가분 제외)의 15% 또는 연면적의 10% • 전체 임대주택 세대수(법적상한 증가분 제외)의 30% 이상 또는 주택 전체 세대수의 5% 이상 : 전용면적 40㎡이하

라. 기타사항에 관한 계획

구분	적용 위치	적용 위치	계획 내용
대지내 공지	공공보행 통로	공공주택 획지 내	• 공공보행통로 폭원(6m) 1개소 설치, 건축선 6m 포함 • 도시계획위원회 정비사업 등 수권분과위원회 심의 결과에 따라 공공보행통로에 지역권 설정 ※ 길이 140m, 폭 6m, 면적 1,545㎡ • 사업시행인가 조건, 입주자모집공고 및 분양계약서에 지역권 설정사항을 명기하고, 이를 근거로 준공 및 이전고시 시점에 지역권설정등기 이행
	보차혼용 통로	공공주택 획지 내	• 주차장 출입구, 상도4동성당 접근성 개선을 위해 보차혼용통로(8m) 조성 • 도시계획위원회 정비사업 등 수권분과위원회 심의 결과에 따라 보차혼용통로에 지역권 설정 ※ 길이 70m, 폭 8m, 면적 1,148㎡ • 사업시행인가 조건, 입주자모집공고 및 분양계약서에 지역권 설정사항을 명기하고, 이를 근거로 준공 및 이전고시 시점에 지역권설정등기 이행

서울시보 제4057호 일부 발췌 (2025.04.03)

11. 신반포2차아파트 주택재건축

서울시보 제3991호 서울특별시 2024. 7. 11.(목)

구 분	구역구분		가구 또는 획지 구분		위 치	주용도	건폐율 (%)	용적률 (%)			높이(m) (최고층수)	비 고
	명 칭	면 적 (㎡)	명 칭	면 적 (㎡)				기준 (허용)	정비 계획	법정 상한		

구 분	건축선 지정 내용
획지1	• 반포대로변(광역통경축) – 대지경계선으로부터 10m(보도형전면공지 조성) • 북측 연결녹지변, 남측 공공보행통로 – 대지경계선으로부터 6m(보도형전면공지 조성) • 소공원, 공공청사, 신반포로23번길변 – 대지경계선으로부터 3m (보도형전면공지 또는 녹지형전면공지 조성)

• 전면공지
– 건축한계선이 지정된 대지안의 공지는 보도형전면공지 또는 녹지형전면공지 조성

기타사항에 관한 계획	공공보행통로	• 기존 반포나들목과 연결되는 공공보행통로 조성(폭원 6m 이상) • 반포대로변으로 보행 연결을 위해 대상지와 남측 반포센트럴자이 사이 공공보행통로 조성(폭원 6m 이상(구역 내 3m)) ※ 공공보행통로 및 전면공지 – 공공보행통로에 대해서는 공공이 자유롭게 이용할 수 있도록 상시 개방하여야 하며, 보행자 통행에 영향을 주는 차단 기둥 이띠한 지장물(공작물)도 설치할 수 없음. – 공공이 자유롭게 이용할 수 있도록 지역권 설정(지역권자:서초구청장) – 향후 분양자 모집시 분양사모집공고문과 분양계약서에 해당사항을 명기하고, 신축 후 구성될 입주자 대표회의에 해당 내용을 인수인계 하도록 하겠음
	차량출입구	• 신반포로23길에 2개소 설치

등기부등본 등재 사례

• 승역지 등기부등본

[을 구] (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	지역권 설정	0000년0월0일 제0000호	0000년0월0일 설정계약	요역지 서울특별시 00구 00동 00번지 목적 통행 범위 토지 전부

• 요역지 등기부등본

[을 구] (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	요역지 지역권	0000년0월0일 제0000호	0000년0월0일 설정계약	승역지 서울특별시 00구 00동 00번지 목적 통행 범위 토지 전부

※ 지역권 등기설정 사례

○ 등기사항전부증명서(토지)
– 통행을 목적으로 토지 전부(삼성동 11-2번지)에 대해 지역권 설정(2007.4.12.)

등기사항전부증명서(말소사항 포함)
- 토지 -

고유번호 1146-2008-900010

【토지】 서울특별시 강남구 삼성동 11-2

【 표 제 부 】 (토지의 표시)

표시번호	접 수	소 재 지 번	지 목	면 적	등기원인 및 기타사항
1 (전 1)	2007년4월18일	서울특별시 강남구 삼성동 11-2	대	1419.3㎡	등기용지 1매로 연하여 구등기 서울특별시 강남구 삼성동 11-2에서 이기 2008년 09월 11일 등기

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1 (전 699)	지역권설정	2007년4월25일 제33433호	2007년4월12일 설정계약	목 적 통행 범 위 보지전부

【토지】 서울특별시 강남구 삼성동 11-2

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
				목적 지역권은 요역지상 소유권과 함께 이전하지 않고 요역지상의 소유권이외의 권리의 목적으로 되지 아니함 요역지 서울특별시 강남구 삼성동 111-107 서울특별시 강남구 삼성동 111-125
				등기용지 1매로 연하여 구등기 서울특별시 강남구 삼성동 11-2에서 이기 2008년 09월 11일 등기

-- 이 하 여 백 --

관할등기소 서울중앙지방법원 등기국

※ 승역지 : 지역권 설정시 편익(통행, 인수, 관망 등)을 제공하는 토지
※ 요역지 : 지역권 설정시 다른 토지(승역지)로부터 편익(통행, 인수, 관망 등)을 받는 토지

4. 정비계획변경, 공공보행통로, 지역권 경과사항

년월일	제목	세부사항	공공공지 (연결통로)	공공보행통로	지역권
2023.3.23	정비계획변경 입안제출	기부채납내용 변경 외	구 협의	X	X
2023.4~6	공공보행통로 지정 요청	서울시 요구	구 협의	X	X
2023.6	공공보행통로지정 미반영 통보	조합 → 서울시	구 협의	X	X
2023.6~7	공공보행통로지정 재차 요청	서울시 재차 요구	시 협의	X	X
2023.7	공공보행통로 반영 통보	조합 → 서울시	O	O	X
2023.7.27	방배5 정비계획변경(안) 공람공고(법적사항)	도계위 심의 전 서초구청	O	O	X
2023.7.27~ 2023.8.28	정비계획변경(안) 공람(법적사항)	도계위 심의 전, 서초구청	O	O	X
2023.8.25	정비계획변경(안) 주민설명회(법적사항)	도계위 심의 전, 서초구청	O	O	X
2023.9~10	서울시 도계위 상정안 작성 및 협의	서울시, 조합	O	O	X
2023.12	도계위 심의결과 통보	공공보행통로에 지역권 설정	O	O	O

조합원님 고지 및 의견수렴 요약 (공공보행통로와 지역권 관련)

23.12.27	도시계획위원회(도계위) 심의 관련 사항 통보
24.12말	정비계획 변경(안) 공람안내문 발송 (대상: 5구역 전체 조합원) (법적사항) 주요사항: 공람기간, 장소, 공람의견 제출 관련 내용, 기타
24.1.4~2.3	정비계획 변경(안) 공람기간 (대상: 5구역 전체 조합원) (법적사항)
24.1.18	제279차 이사회 실시 보고사항: 도계위 심의 결과 관련 내용 보고 및 토의 ※ 공공보행통로와 지역권 설정 설명, 토의 외 제반내용
24.1.30	제133차 대의원회 실시 보고사항: 도계위 심의 결과 관련 내용 보고 ※ 공공보행통로와 지역권 설정 설명
24.2.4	정비계획 변경(안) 관련 전 조합원 대상 공람 후 주민 공람의견 마감 결과 (2건 접수) ※ 공람의견 중 공공보행통로와 지역권 설정 관련 내용은 없으며, 공람의견은 구청에 전달된 후 심사 등 절차를 거쳐 처리됨
공람 이후	구청 및 시청 내부절차 진행
24.3.21	서울시 정비계획 고시
24.3.26	제283차 이사회 정비계획 고시문 보고
24.4.9	제136차 대의원회 정비계획 고시문 보고
24.4.26	2024년 정기총회 정비계획 고시문 보고

오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
제2981호
2023. 7. 27.(목)

발행인 : 서초구청장 전성수
편집인 : 홍보담당관
서울시 서초구 남부순환로 2584(서초동)
전 화 : 02)2155-6253

구 보

◆차 례◆

자치법규

○ 서울특별시 서초구 공고 제2023-1706호:
서울특별시 서초구 청사방호 규정안 행정예고

공 고

○ 서울특별시 서초구 공고 제2023-1649호:
공중위생관리법위반과태료 처분 통지 반송분 공시송달 공고(2022년 공중위생교육 미수료)

○ 서울특별시 서초구 공고 제2023-1668호:
방배5 주택재건축 정비구역 및 정비계획 결정(변경)(안) 공람공고

○ 서울특별시 서초구 공고 제2023-1683호:
대부(중개)업체 등록취소 처분 공시송달 공고

접수 No. 2023.07.27 방배5구역주택재건축 정비사업조합

■ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류		위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
			기정	변경		기정	변경	변경후		
변경		공원	어린이공원	소공원	방배동 967-25번지 일대	6,702.5	-	6,702.5	서울특별시고시 제2010-314호 (2010.09.02.)	-
변경		공원	어린이공원		방배동 972-5번지 일대	3,800.2	-	3,800.2	서울특별시고시 제2010-314호 (2010.09.02.)	공원 형태 변경

■ 공원 결정(변경) 사유서

도면표시번호	공원명	변경내용	변경사유
-	공원	• 어린이공원 → 소공원	• 어린이공원을 이용여건에 부합하도록 소공원으로 시설의 종류 변경
-	공원	• 공원 형태 변경	• 사회복지시설 설치에 따라 공원 형태 변경

나) 공공공지

■ 공공공지 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설		공공공지	방배동 961-1번지 일대	-	증) 1,247.4	1,247.4		중로 2-490호선과 중복결정

■ 공공공지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
-	공공공지	• 신설 - 면적 : 1,247.4㎡	• 단지를 통해 소공원까지 접근할 수 있도록 공공보행통로 연결성 확보를 위해 공공공지 신설

3) 공공·문화체육시설

가) 학교

■ 학교 결정(변경) 조서

구분	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)	건축범위							최초 결정일	비고
					건폐율(%)	용적률(%)	높이(층)	건폐율·용적률·높이제한 완화					
								건폐율 완화내용	용적률 완화내용	높이제한 완화내용	사유		
폐지	학교	초등학교	방배동 974-3일대	8,112.0	60	150	5	-	-	-	-	서울특별시고시 제2010-314호 (2010.09.02.)	-

■ 학교 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
-	학교	• 폐지	• 출생아수 감소등에 따라 구역내 학교시설을 폐지 하고 대체하는 공공시설 등 및 사회복지시설 신설

9. 건축물에 관한 계획 (변경)

결정구분	구역구분 명칭	구역구분 면적(㎡)	가구 또는 획지 구분 명칭	가구 또는 획지 구분 면적(㎡)	위치	주된 용도	건폐율(%)	정비계획 용적률(%) 정비계획	정비계획 용적률(%) 예정 법적상한	높이
기정	방배5 주택재건축 정비구역	176,710.2	A-1	61,895.2	방배동 946-8번지일대	공동주택	30이하	210.0 이하	241.05 이하	100m이하
			A-2	82,053.4						
기정			A-5	8,112.0	방배동 974-3번지 일대	학교	60이하	150 이하		4층이하
변경			A-5	7,758.7	방배동 974-3번지 일대	공공시설 등	60이하	200 이하		7층이하
변경			A-7	700.0	방배동 972-5번지 일대	사회복지시설	60이하	150 이하		4층이하
기정			A-6	505.1	방배동 972-1번지일대	유치원	60이하	150 이하		4층이하

주택의 규모 및 규모별 건설비율

- 주택공급계획 (세대수)

구 분	세 대 수(세대) 기 정	증 감	변 경	비율(%)
합 계	3,065	-	3,065	100.0
60㎡ 이하	901	-	901	29.4
60~85㎡ 이하	1,174	-	1,174	38.3
85㎡ 초과	990	-	990	32.3

건축물 높이 완화에 관한 계획

- 제2종일반주거지역 층수제한 없음

건축물의 건축선 등에 관한 계획

기정
- 서초로변 : 건축한계선 7m지정
- 서초로 외 도로변 : 건축한계선 3m ~ 5m지정

변경
- 서초로변 : 건축한계선 7m지정
- 서초로 외 도로변 : 건축한계선 3m ~ 5m지정
- 공공보행통로 1개소

기타 사항

기정
- 정비계획용적률 : 210%이하 적용
- 사회복지시설(건축물 1,000㎡이내) : 건축시설 및 토지지분 기부채납
- 학교용지 좌측 어린이공원 내 체육시설(풋볼장 : 시설물 포함)을 조성(인조구장) 하여 기부채납 (공원심의위원회에서 시설물을 결정하였음)

변경
- -

■ 지구단위계획 결정(안)도



주민설명회 현수막 (230825)

주민설명회 현수막

- 규격 : 9M x 90cm / 방배열린문화센터 4층 대강당 설치

1안



2안



3안



방배5 주택재건축
정비구역 및 정비계획 결정(변경)(안)

- 제00차 서울특별시 도시계획위원회 심의 -

[신규]

2023. 09. 00.

주택정책실 주거정비과

| 지구단위계획에 관한 사항

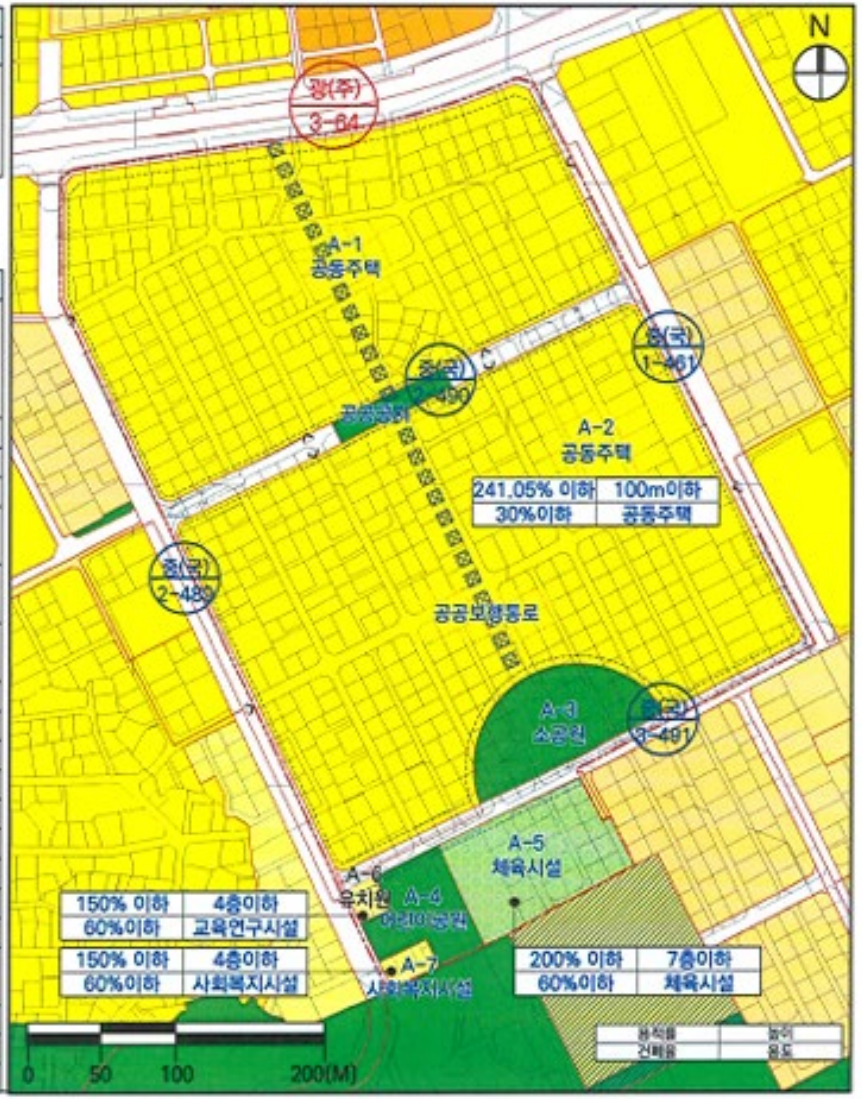
■ 지구단위계획구역 결정(안)조서

구분	구역명	위 치	면적(㎡) 기정	변경	변경후
신설	방배5 주택재건축 지구단위 계획구역	서초구 방배동 946-8번지 일대	-	증)176,710.2	176,710.2

■ 건축물 등에 관한 결정(안)조서

구분	위치	구 분	계 획 내 용
신설	A-1 A-2	용 도	• 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 • 「주택법」 제2조 제13호의 부대시설 • 「주택법」 제2조 제14호의 복리시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설
		건폐율	• 30% 이하
		용적률	• 241.05 이하
		높 이	• 100m 이하
		건축선	• 서초로변 : 건축한계선 7m지정 • 서초로 외 도로변 : 건축한계선 3m ~ 5m지정
		대지내 공 지	•공공보행통로 1개소
신설	A-5	용 도	•「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제99조의 체육시설
		건폐율	•60% 이하
		용적률	•200% 이하
		높 이	•7층 이하
		건축선	•중로 3-491호선변 : 건축한계선 5m
신설	A-6	용 도	•「건축법 시행령」 별표1의 10호 교육연구시설 중 학교
		건폐율	•60% 이하
		용적률,	•150% 이하
		높 이	•4층 이하
		건축선	•중로 3-491호선변 : 건축한계선 5m
신설	A-7	용 도	•「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제107조의 사회복지시설
		건폐율	•60% 이하
		용적률	•150.0% 이하
		높 이	•4층 이하

■ 지구단위계획 결정(안)도



관련 자료 (도시계획위원회 심의완료 이후 진행사항)

순번	일자	구분	주요내용
1	**2024.01.04**	정비계획(안) 변경 공람공고	**공람기간:** 2024.01.04~2024.02.03
2	**2024.01.18**	제279차 이사회	**보고:** 도시계획위원회 개최 결과, 공공보행통로 및 지역권 설정사항 설명
3	**2024.01.30**	제133차 대의원회	**보고:** 도시계획위원회 개최 결과, 공공보행통로 및 지역권 설정사항 설명
4	**2024.02.04**	전체 조합원 공람의견서 취합 (2건)	**공공보행통로 및 지역권 의견 없음**
5	**2024.03.21**	서울시 정비계획변경 고시	-
6	**2024.03.26**	제283차 이사회	**보고:** 정비계획 고시 내용
7	**2024.04.09**	제136차 대의원회	**보고:** 정비계획 고시 내용
8	**2024.04.16**	정기총회	**보고:** 정비계획 고시 내용

서울특별시 서초구 공고 제2024 - 9호

방배5 주택재건축 정비구역 및 정비계획 결정(변경) 재공람공고

1. 서울특별시고시 제2010-314호(2010.09.02.)로 정비구역 지정 및 정비계획수립 되고 서울특별시고시 제2010-403호(2010.11.11.)로 정비계획이 정정 고시와 서울특별시 서초구 고시 제2013-56호(2013.05.16.), 서울특별시 서초구 고시 제2016-45호(2016.05.19.), 서울특별시 서초구 고시 제2016-113호(2016.11.29.), 서울특별시 서초구 고시 제2018-19호(2018.02.01.), 서울특별시 서초구 고시 제2018-145호(2018.06.14.), 서울특별시 서초구 고시 제2020-41호(2020.03.12.), 서울특별시 서초구 고시 제2020-177호(2020.08.20.), 서울특별시 서초구 고시 제2021-42호(2021.03.11.), 서울특별시 서초구 고시 제2021-89호(2021.05.24.)로 정비계획 변경된 방배동 946-8번지 일대의 방배5 주택재건축 정비사업에 대하여 **2023년 제19차 도시계획위원회 심의결과 수정가결이** 되어 「도시 및 주거환경정비법」 제15조 및 같은법 시행령 제13조 규정에 따라 주민에게 공람 공고합니다.

2024년 01월 04일

서울특별시 서초구청장

가. 공람기간 : 2024. 01. 04. ~ 2024. 02. 03.

나. 공람장소 : 방배2동주민센터(☎ 02-2155-7797), 서초구청 재건축사업과(☎ 02-2155-7305)

다. 공람사유 : 방배5 주택재건축 정비구역 및 정비계획 결정(변경)을 위한 공람공고

라. 공람내용 : 방배5 주택재건축 정비구역 및 정비계획 결정(변경)

마. 기타 공지사항

○ 본 공고의 구체적인 내용은 반드시 공람 장소에서 확인하여 주시기 바라며, 모든 관계도서는 본 공람으로 고지된 것으로 갈음.

공람의견서

□ 대상사업

안 건	방배5 주택재건축 정비구역 및 정비계획 결정(변경)안 재공람공고 시행
사업위치	서초구 방배동 946-8번지 일원

□ 공람기간 : 2024.01.04.(목) ~ 2024.02.03.(토)

□ 의견제출자

성 명	0 0 0	
주 소	서울시 관악구	
소유물건	위 치	서초구
	규 모	단독주택 지층1 지상2층(대지면적 98평)

□ 제출의견

(1) 토지등소유자별 분담금 추산액 및 산출금에 대한 요구사항
총수입 4,647,690,349,000원 총사업비추산액 2,126,518,285,000원
종전자산평가액 1,029,049,822,000원 추정비례율 245%입니다.
(수정요구사항)
2013년도 감정평가한 금액을 가지고 조합원 분양 및 일반분양을 할 경우 법인세 및 양도세 등 모든 조건이 불합리하며 조합원들의 재산손실이 너무도 크므로 2024년도 공시가격을 적용하시고 2023년 12월 기준 재감정평가하여 비례율이 130%미만으로 적용될 수 있도록 서초구청에서 행정조치 해주시기 바랍니다.
2013년도 공시지가와 2024년도 공시지가가 어느정도 변동되었는지 서초구청에서 잘 알고 있을것으로 판단되오니 조합원들 재산손실이 없도록 행정지도를 철저히 해주시기 바랍니다.

(2) 방배5구역은 당초 한 단지로 되어 있었음으로, 재건축하면서 1단지, 2단지로 분류하는 것은 잘못된 사항임으로 지하통로를 설치하든지, 지상으로 1단지,2단지를 연결할 수 있도록 차도를 변경(오버브릿지) 설치토록 특단의 조치를 취해주시길 바랍니다.

(3) 학교시설부지 8,112㎡을 취소하고 공공시설 7,758.2㎡, 사회복지시설 700㎡을 아파트 단지내 장애인 복지시설 한다는 것은 용납할 수 없는 사항임으로 학교부지가 필요 없다면 공지로 보유하고 있다가 필요시 재검토 하도록 요망합니다.

(4)(반대) 어린이집과 서울형키즈카페는 서초구에 무상임대건 (반대)사회복지시설등으로 8,458㎡을 무상기부하는데 또 어린이집, 서울형키즈카페를 무상임대 요구하는 것은 이해가 되지 않으니 조합원들이 임대 운영하여 조합원들의 재산증식이 될 수 있도록 해야 합니다.

2024. . .

의견제출자 성명 0 0 0

공람의견서

□ 대상사업

안 건	방배5 주택재건축 정비구역 및 정비계획 결정(변경)안 재공람공고 시행
사업위치	서초구 방배동 946-8번지 일원

□ 공람기간 : 2024.01.04.(목) ~ 2024.02.03.(토)

□ 의견제출자

성 명	0 0 0	
주 소	서울시 강동구	
소유물건	위 치	서초구 방배동
	규 모	단독주택 지층1 지상1층

□ 제출의견

(1) 토지등소유자별 분담금 추산액 및 산출금에 대한 요구사항
총수입 4,647,690,349,000원 총사업비추산액 2,126,518,285,000원
종전자산평가액 1,029,049,822,000원 추정비례율 245%입니다.
(수정요구사항)
2013년도 감정평가한 금액을 가지고 조합원 분양 및 일반분양을 할 경우 법인세 및 양도세 등 모든 조건이 불합리하며 조합원들의 재산손실이 너무도 크므로 2024년도 공시가격을 적용하시고 2023년 12월 기준 재감정평가하여 비례율이 130%미만으로 적용될 수 있도록 서초구청에서 행정조치 해주시기 바랍니다.
2013년도 공시지가와 2024년도 공시지가가 어느정도 변동되었는지 서초구청에서 잘 알고 있을것으로 판단되오니 조합원들 재산손실이 없도록 행정지도를 철저히 해주시기 바랍니다.

(2) 방배5구역은 당초 한 단지로 되어 있었음으로, 재건축하면서 1단지, 2단지로 분류하는 것은 잘못된 사항임으로 지하통로를 설치하든지, 지상으로 1단지,2단지를 연결할 수 있도록 차도를 변경(오버브릿지) 설치토록 특단의 조치를 취해주시길 바랍니다.

(3) 학교시설부지 8,112㎡을 취소하고 공공시설 7,758.2㎡, 사회복지시설 700㎡을 아파트 단지내 장애인 복지시설 한다는 것은 용납할 수 없는 사항임으로 학교부지가 필요 없다면 공지로 보유하고 있다가 필요시 재검토 하도록 요망합니다.

(4)(반대) 어린이집과 서울형키즈카페는 서초구에 무상임대건 (반대)사회복지시설등으로 8,458㎡을 무상기부하는데 또 어린이집, 서울형키즈카페를 무상임대 요구하는 것은 이해가 되지 않으니 조합원들이 임대 운영하여 조합원들의 재산증식이 될 수 있도록 해야 합니다.

2024. . .

의견제출자 성명 0 0 0

5. 지구단위계획 수립 기준



○ 공공보행통로(보차혼용통로) 인센티브 산정을 위한 조성면적은 목적, 범위 등을 지역권 설정을 통해 등기하는 면적만을 대상으로 하며, 계수(α)는 1 이하의 범위에서 지역 여건 및 설치 면적 등을 고려하여 계획한다.

- 산정식 : 기준용적률 X (조성면적/대지면적) X α

○ 허용용적률 인센티브의 대상이 되는 공공보행통로(보차혼용통로)는 구체적인 위치 등을 지구단위계획으로 결정하고, 사업계획승인 시 지역권 설정이 조건으로 부여되며, 관리처분계획에 반영하여야 한다.

○ 지역권 설정 기간은 건축물의 존속 기간으로 한정하며, 지역권 등기 등을 통해 공공보행통로(보차혼용통로)가 유지·관리되도록 한다.

구 분	내 용
계획(안) 수립	• 인센티브 대상의 위치, 조성기준, 인센티브량 등 운영계획을 제시
지구단위계획 결정	• 지역권의 위치, 범위, 존속기간 등 조성기준을 포함한 인센티브 적용사항을 조서 및 도면에 반영하여 결정
사업계획승인	• 인센티브 인정여부 및 이행조건 확인 - 공공보행통로(보차혼용통로) 지역권 설정을 조건으로 사업계획 승인
분양공고 또는 관리처분계획 등	• 조합원 또는 일반 분양공고 시 지역권 설정에 대한 권리사항 고지 및 분양계약서, 관리처분계획 등에 반영
착공 및 준공	• 지역권 설정 계약 및 등기 완료 등 인센티브 제공 결정사항 이행 • 지역권 설정 기간은 건축물의 존속 기한으로 한정
관리 및 운영	• 지역권 등기를 통해 공공보행통로(보차혼용통로) 유지·관리 • 지구단위계획 위반 시 「국토계획법」 제141조에 따른 벌칙 적용 등

2 열린단지

○ 열린단지 조성을 통해 허용용적률 인센티브를 적용받는 경우, 주택단지 외곽 경계 중 도로, 공원, 하천 등 공공공간에 접하는 부분은 '개방공간' 또는 '시각적으로 열린단지'로 조성하여야 한다. 다만, 지형에 따른 단차, 인접한 부지 여건 등을 고려하여 열린단지 조성이 어렵다고 도시건축공동위원회 등 관련 위원회에서 인정하는 경우 예외로 할 수 있다.

○ '개방공간'은 단차·장애물 없이 보행을 통해 단지 내부로 접근할 수 있도록 조성하며, 개방공간 주변에는 개방형 커뮤니티, 근린생활시설 등의 설치를 권장한다.

6. 공공보행통로 인센티브 미반영 사유

- 정비계획 고시 시점 기준 서울시 정비계획 상한용적률은 **210%**임
- 공공보행통로 인센티브를 제외한 당 PJT의 정비계획 용적률 산출결과 **이미 상한용적률 210%를 초과**하였으므로 추가 인센티브는 반영 불가능하였음
- 참고로 당 PJT 최종 용적률은 **241.04%**(법정 상한용적률 241.05%)임

  → 상기 정비계획 용적률 210%에 임대주택 제공에 대한 추가 용적률 합산

정비계획 용적률	+	임대주택 제공 관련	=	당 PJT 최종 용적률
210%		**+31.04%p**		**241.04%**
서울시 상한용적률		추가 용적률		법정 상한 241.05%

※ 추가 용적률 31.04%p는 최종 용적률 241.04%에서 정비계획 용적률 210%를 뺀 값

8. 5구역 서울특별시고시 (2024.3.21)

◆ 서울특별시고시 제2024-141호

방배5 주택재건축사업 정비구역 및 정비계획 결정(변경),
지구단위계획(구역) 결정 및 지형도면 고시

서울특별시고시 제2010-314호(2010.09.02.)로 정비구역 지정 및 정비계획 수립 되고 서울특별시고시 제2010-403호(2010.11.11.)로 정비계획 정정 고시, 서울특별시 서초구고시 제2013-56호(2013.05.16.), 서울특별시 서초구고시 제2016-45호(2016.05.19.), 서울특별시 서초구고시 제2016-113호(2016.11.29.), 서울특별시 서초구고시 제2018-19호(2018.02.01.), 서울특별시 서초구고시 제2018-145호(2018.06.14.), 서울특별시 서초구 고시 제2020-41호(2020.03.12.), 서울특별시 서초구고시 제2020-177호(2020.08.20.), 서울특별시 서초구고시 제2021-42호(2021.03.11.), 서울특별시 서초구고시 제2021-89호(2021.05.24.)로 정비계획 변경된 방배동 946-8번지 일대의 방배5 주택재건축 정비사업에 대하여 「도시 및 주거환경정비법」 제16조에 따라 2023년 제19차 도시계획위원회 심의(2023.12.06.)를 거쳐 정비구역 및 정비계획 결정(변경)하고 「도시 및 주거환경정비법」 제17조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제50조에 따라 지구단위계획구역 및 지구단위계획으로 결정·고시하며 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2024년 3월 21일
서 울 특 별 시 장

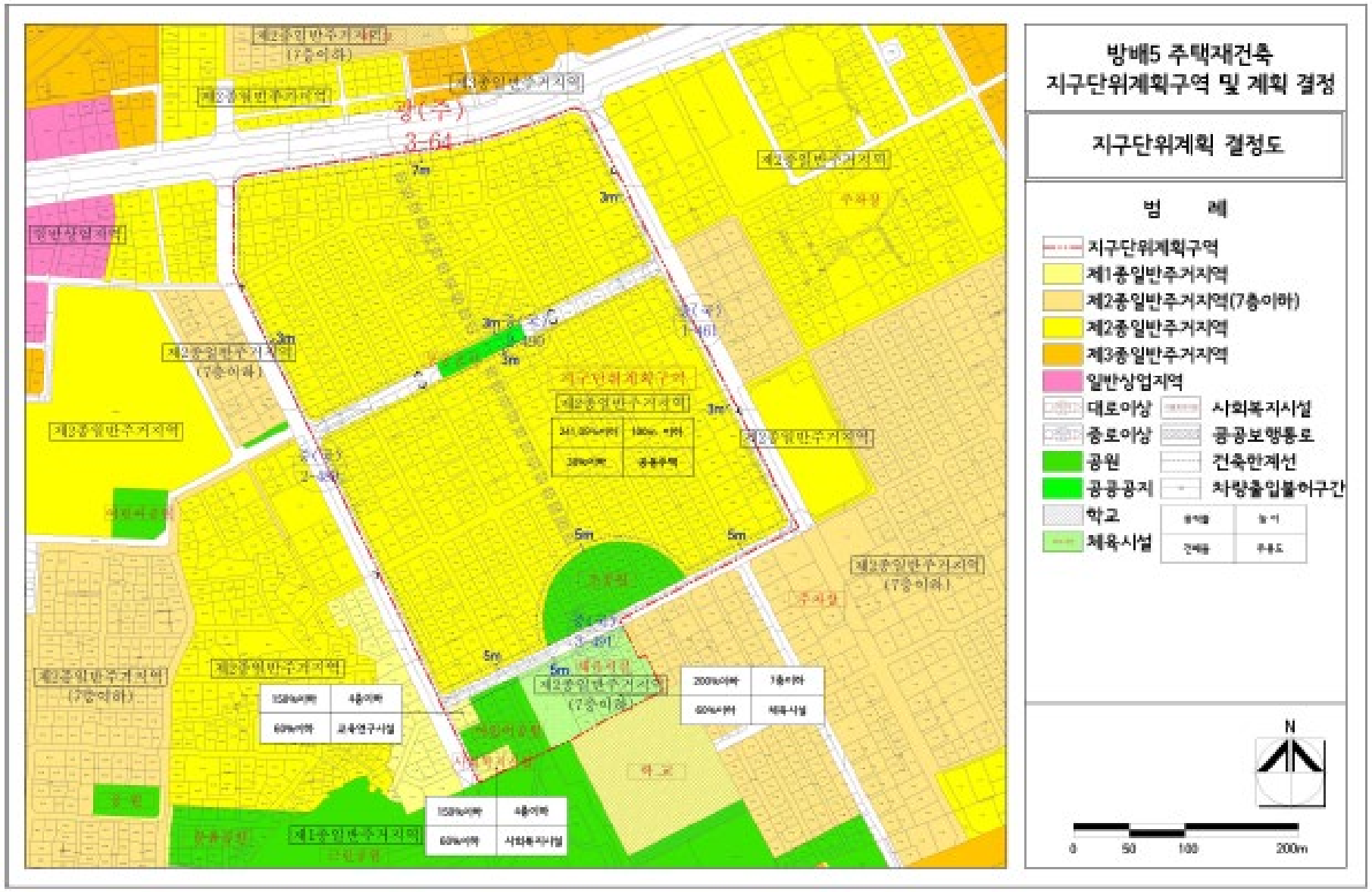
구분	위치	구 분	계 획 내 용
신설	A-7	용 도	• 「도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제107조의 사회복지시설
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 150% 이하
		높 이	• 4층 이하
		건축선	-

4. 기타사항에 관한 결정 조서

가. 대지 안의 공지에 관한 사항

구분	위치	계 획 내 용	비고
신설	A-1 A-2	• 공공보행통로 1개소 - 공공이 자유롭게 이용할 수 있도록 지역권 설정 (지역권자 : 서초구, 서초구-조합 간 합의서 체결 예정) - 일반인에게 상시 개방하여야 하며, 통행에 지장을 주는 일체의 지장물을 설치할 수 없음	-

□ 지구단위계획 결정도


방배5 주택재건축
지구단위계획구역 및 계획 결정
지구단위계획 결정도
범 례
지구단위계획구역
제1종일반주거지역
제2종일반주거지역(7층이하)
제2종일반주거지역
제3종일반주거지역
일반상업지역
대로이상
중로이상
공원
공공공지
학교
체육시설
사회복지시설
공공보행통로
건축한계선
차량출입불허구간
N
0
50
100
200m

ALT-2
N
소공원
체육시설
어린이 공원
유치원
사회
복지시설

"청렴과 친절로 주민을 섬기겠습니다"

서 초 구

수신 수신자 참조

(경유)

제목 **(부분)준공인가 신청 관련 부서(일부) 협의의견(보완) 알림 및 조치계획서 제출 요청(방배5구역)-3**

1. 우리 구 구정발전에 협조하여 주시는 귀 조합(사)에 감사드리며, 재건축사업과-15212호(2026.7.28.), -15547호(2026.7.31.) 관련입니다.
2. 귀 조합에서 제출하신 **방배5구역 주택재건축정비사업의 (부분)준공인가 신청** 관련하여 **유관부서 협의 결과(보완 등) 3차**를 붙임과 같이 알려드리오니, 의견에 대한 검토 및 **유관부서 협의 후 보완조치하시어 그 결과를** 귀 조합의 적기 준공(입주)을 위하여 조속히 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 부서(일부) 의견(보완 등) 및 붙임서류 각 1부. 끝.

서초구 청장

수신자 방배5구역 주택재건축정비사업조합 귀중, 현대건설(주) 귀중, 방배5구역 감리단 귀중

주무관 최세연 재건축1팀장 오동진 재건축사업과장 08/07 代이세훈

협조자

시행 재건축사업과-16106 (2026. 8. 7.) 접수 ( )

우 06750 서울특별시 서초구 남부순환로 2584 / https://www.seocho.go.kr

전화 02-2155-7305 /전송 02-2155-7360 / 2016seoul@seoul.go.kr / 비공개(7)

준공인가 조건

서울시】 - 12개소

협의부서	검토의견	비고
(보완)재정비촉진과	○ 23년 제19차 도시계획위원회 심의결과에 대해 조합에서 제출한 조치계획 이행 필요 - 공공보행통로에는 지역권을 설정하고, 무단폐쇄를 금지하는 내용을 관리규약에 포함하여 추후 구성될 입주자대표회의에 인수인계 ○ 서초구 고시 제2026-122호(2026.05.21.)로 결정된 정비계획 결정을 준수하여 처리 ○ 관련기관(부서) 협의의견 준수 및 기타 법령 등에 따라 적법하게 처리.	2차
주택정책과	○ 방배5구역 주택재건축정비사업 (부분) 준공인가 신청과 관련하여, 공공임대주택(266세대)에 대하여 "의견 없음"을 알려드립니다. ※ 서울주택도시공사 준공인가 신청 단계별 시설물 점검 완료 [시설관리총괄부-1917호, 2026. 8. 6.] ○ 아울러, 우리 시 업무처리 기준에 따른 공공주택 매입업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	- 3차
공원조성과	○ 아직 미회신(이하 공란 "아직 미회신")	
조경과	○ 붙임 참고	붙임 2차
수변감성도시과	○ 검토의견 가. 사업승인조건 이행여부에 대하여는 별도의견 없음 - 다만, 최초 사전협의 내용과 다르게 빗물관리시설을 설치하였으므로, 최종 준공시 귀 부서에서 최종 저영향개발 보완 보고서와 같이 설치대책량이 필요대책량 이상으로 설치되었는지 확인 필요 - 투수포장의 경우, 투수지속성 3등급 이상 제품을 사용하였는지 확인 필요 나. 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙」제8조에 의거 - 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성하고 보관할 것 - 빗물관리시설의 기능이 상실되지 않도록 유지관리를 철저히 시행할 것	붙임 3차

준공인가 조건

【서초구】 - 22개소

협의부서	검토의견	비고
(보완)재건축사업과	○ 공공보행통로 지역권 설정을 위한 합의서 검토 및 체결(서울시 고시 2024-141, 2024.3.21.) ○ 감리보고서, 하자보수증권 등 준공서류 일체 제출바랍니다.	-
건축과	○ 기계설비분야 : 별도 의견 없음 ○ 전기설비분야 : 별도 의견 없음	-
(보완)공동주택관리과	□ 검토사항 : 방배5구역 주택재건축정비사업 (부분)준공인가 신청에 따른 협의 □ 검토대상 : 공공보행통로, 주민공동시설(커뮤니티시설) 설치 및 운영에 관한 사항 □ 검토의견 ○ 공공보행통로(1개소) - 서울특별시 고시 제2024-141호(2024.3.21.) / 2023년 제19차(2023.12.6.) 서울시 도시계획위원회 심의결과 등 준수 • 공공보행통로에 지역권 설정 제출 : 서초구 - 조합 간 합의서 체결 • 단지 내 공공보행통로를 통해 소공원까지 접근할 수 있도록 연결성 확보 • 단지 내 공공보행통로가 운영되며 지역권이 설정되고 무단폐쇄를 금지하는 내용을 명기한 분양자모집 공고문과 분양계약서 등 사본 제출 → 위 내용을 관리규약에 포함하여 추후 입대의에 인수인계를 통한 승계 의무 명시 - 서초구 고시 제2024-93호(2024.5.16.) 준수 • 준공인가신청서(도서) 상 단지 내 공공보행통로를 명확히 표기할 것(현재 미표시) • 일반인에게 상시 개방하여야 하며 통행에 지장을 주는 일체의 지장물을 설치할 수 없음 • 공공보행통로 시·종점에 안내판 설치하여 개방되는 가로임을 단지주민과 지역주민이 충분히 인지할 수 있도록 안내	2차

1. 질 의: 지역권의 의미.

지역권은 일정한 목적을 위하여 타인의 토지(승역지)를 자기 토지(요역지)의 편익에 이용하는 물권입니다(민법 제291조).

가. 용익물권 : 소유권을 이전받거나 담보를 잡는 권리가 아니라 토지를 "이용"하는 권리입니다.

나. 부종성 : 요역지 소유권에 부종하여 이전되며, 요역지와 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 할 수 없습니다(민법 제292조).

다. 불가분성 : 승역지·요역지가 공유이거나 분할되더라도 지역권은 각 부분에 존속합니다(민법 제293조).

라. 공공보행통로에서의 의미 : 공공보행통로는 지구단위계획상 일반인의 보행에 24시간 개방되는 대지 내 통로인데, 지역권을 등기하면 그 개방의무가 공법상 계획 결정을 넘어 사법상 물권 으로 확정됩니다. 통행을 방해하면 지역권자(지자체)가 방해제거 및 예방을 청구할 수 있습니다(민법 제301조, 제214조).

2. 질 의: 지역권의 효력시한(존속기간)

민법은 지역권의 존속기간을 정하고 있지 않으므로 당사자가 약정으로 정할 수 있고, 약정이 없으면 기한 없이 존속할 수도 있습니다.

가. 존속기간을 "건축물의 존속기간"으로 정하는 것이 타당합니다. 더구나 서울시 고시 제2024-141호 정비구역지정 및 정비계획결정고시에서 공공보행로의 경우 지역권설정기간을 건축물의 존속기간으로 정하고 있음을 참고할 것

나. 그 밖의 소멸사유 : 20년간 불행사로 인한 소멸시효(민법 제162조 제2항), 혼동, 포기, 요역지·승역지의 수용 등

3. 질 의: 지역권 설정 시 입주자 부동산에 근저당 설정과 같은 효과를 발휘하는지 여부

▶ 결론 : 근저당과 같은 효과는 없습니다.

지역권과 근저당권의 차이는 다음과 같습니다.

구 분	지역권	근저당권
성 질	용익물권(통행 이용)	담보물권
피담보채무	없음	있음(채권최고액)
경매신청권	없음	있음
우선변제권	없음	있음
소유자의 부담	통행 수인의무	채무불이행 시 소유권 상실 위험

따라서 입주자 부동산에 금전채무나 경매 위험이 발생하지 않습니다.

4. 질 의: 지역권 설정시 일반인 통행 목적으로만 국한되는지 여부

▶ 결론 : 일반인 통행 목적으로 국한됩니다.

지역권의 내용과 범위는 설정계약에서 정한 목적에 한정되며, 이는 등기사항입니다(부동산등기법 제70조 제1호, 제2호).

가. 목적을 "일반인의 보행통행"으로 특정함

나. 범위는 별지 도면으로 특정하여 통로 이외의 단지 대지로 확장되지 않도록 하는 것이 타당함

다. 승역지 소유자(입주자)도 지역권 행사를 방해하지 않는 범위에서 통로를 계속 사용할 수 있습니다(민법 제300조 취지).

5. 질 의: 지역권 설정 시 금융기관 대출에 제한되는 사항이 있는지 여부

▶ 결론 : 실질적인 제한은 없습니다.

지역권 자체는 담보권이 아니므로 구분소유자의 주택담보대출을 제한하는 사유가 되지 않습니다.

공공보행통로는 이미 계획 결정으로 이용이 제한된 부분이고, 지역권은 대지 중 통로 면적에만 미치므로 감정가 영향은 미미한 것이 통상입니다.

6. 질 의: 지역권 미설정 시 입주자 재산권에 미치는 영향이 있는지 여부

결론적으로 지역권 설정이 사업시행계획 인가의 조건으로 부가된 이상, 이를 이행하지 않으면 남은 준공인가와 그에 이어지는 이전고시가 지연될 수 있습니다.

가. 인가조건 불이행 : 인가권자는 도시정비법 제113조에 따라 시정명령 등 감독처분을 할 수 있습니다.

2. 준공인가 단계 : 준공검사 시 인가조건 이행 여부가 확인되므로, 지역권 등기에 대한 협약서 등이 없으면 준공인가(도시정비법 제83조)가 보류될 가능성이 큽니다.

3. 이전고시 단계 : 이전고시(도시정비법 제86조)는 준공인가 고시 후 진행되므로 함께 지연됩니다. 이 경우 조합원 명의 소유권보존등기, 잔금대출의 주택담보대출 전환, 매매·전세 계약이 모두 지연됩니다.

4. 사업비용 증가 : 지연 기간 동안 사업비 대출이자와 조합 운영비가 증

7. 결 론

지역권 미설정은 조합원 재산권을 보호하는 수단이 되기보다 이전 고시 지연이라는 더 큰 손해로 이어질 가능성이 높습니다. 이미 공공보행통로의 지역권은 사업시행인가의 조건으로 부가되어 있었고, 조합원분양계약서(제9조 제8항) 지역권설정이 규정되어 있으므로(일반분양계약서의 경우 제18조 주변현황/단지배치 제5항에 공공보행통로 등은 외부인이 이용 및 통행할 수 있음을 규정), 이를 부정하는 것은 쉽지 않다고 판단됩니다.

따라서 지역권은 설정하는 경우, 목적·범위·존속기간·관리 특약 등에 관하여 소유자들에게 유리한 방향으로 정하는 것이 타당할 것입니다.